

Dataset 1 — Paraphrases_V2.parquet.final

Frase 1

Original:

Extrato de Ata - 06/11/2014 PLENÁRIO EXTRATO DE ATA EMB.DECL. NO AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 32.714 PROCED. : MATO GROSSO DO SUL RELATORA : MIN. ROSA WEBER EMBTE.(S) : ROSELY GOULART OLIVEIRA ADV.(A/S) : ALTAIR LEONEL DA SILVA EMBDO.(A/S) : SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da Relatora, rejeitou os embargos de declaração. Ausente, justificadamente, o Ministro Marco Aurélio, que participa, a convite da Academia Paulista de Magistrados e da Universidade de Paris 1 – Sorbonne, do 7º Colóquio Internacional sobre o Direito e a Governança da Sociedade de Informação – “O Impacto da Revolução Digital sobre o Direito”, na Universidade de Paris 1 – Sorbonne, na França. Ausente, neste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 06.11.2014.

Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho. p/ Fabiane Pereira de Oliveira Duarte Assessora-Chefe do Plenário Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp> sob o número 7335944 Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 23 de 23

Paráfrase:

Extrato de Ata - 06/11/2014
PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
EMB.DECL. NO AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 32.714
PROCED. : MATO GROSSO DO SUL
RELATORA : MIN. ROSA WEBER
EMBTE.(S) : ROSELY GOULART OLIVEIRA
ADV.(A/S) : ALTAIR LEONEL DA SILVA
EMBDO.(A/S) : SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Decisão: O tribunal rejeitou os embargos de declaração, por unanimidade e conforme o voto da relatora. O ministro Marco Aurélio não estava presente, pois participava de um colóquio internacional. Também não estava presente o ministro Gilmar Mendes. O julgamento foi presidido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Data: 06.11.2014.

Presentes na sessão: Celso de Mello, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.

Vice-Procuradora-Geral da República: Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho.

p/ Fabiane Pereira de Oliveira Duarte

Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme a lei que instituiu o ICP-Brasil. Pode ser acessado no endereço <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp> com o número 7335944.

Supremo Tribunal Federal

Inteiro Teor do Acórdão - Página 23 de 23

Operação	Onde ocorre
Merge	“Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da Relatora, rejeitou os embargos de declaração...” → “O tribunal rejeitou os embargos de declaração, por unanimidade e conforme o voto da relatora.” (junção de ideias longas em frases curtas e diretas).
Edit	“Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da Relatora, rejeitou os embargos de declaração...” → “O tribunal rejeitou os embargos de declaração, por unanimidade e conforme o voto da relatora.” (simplificação e ajuste de estilo).
Delete	“...que participa, a convite da Academia Paulista de Magistrados e da Universidade de Paris 1 – Sorbonne...” → remoção de detalhes sobre o evento e instituições estrangeiras.
Merge	“Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello...” → “Presentes na sessão: Celso de Mello, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.” (unificação em frase coesa).
Edit	“Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski...” → “Presentes na sessão: Celso de Mello, Gilmar Mendes...” (revisão sintática e pontuação).
Split	“Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski...” → divisão entre os trechos de ministros presentes e a parte da vice-procuradora para facilitar a leitura.
Edit	“Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho. p/ Fabiane Pereira de Oliveira Duarte Assessora-Chefe do Plenário” → “Vice-Procuradora-Geral da República: Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho. p/ Fabiane Pereira de Oliveira Duarte, Assessora-Chefe do Plenário.” (ajuste gramatical e de fluidez).
Edit	“Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001...” → “Documento assinado digitalmente conforme a lei que instituiu o ICP-Brasil.” (simplificação e clareza).
Delete	“...de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.” → remoção de informações redundantes e datadas.

Frase 2

Original:

Voto - MIN. LUIZ FUX 20/05/2014 PRIMEIRA TURMA MANDADO DE SEGURANÇA 31.271 DISTRITO FEDERAL V O T O O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): A pretensão deduzida pelo Impetrante merece acolhimento. Com efeito, como bem lançado no parecer da PGR, a determinação emanada dos mandados de segurança originários do TJDFT devem ser cumpridas pela autoridade administrativa a que se destinam, não sendo lícito ao agente público, qualquer que seja ele, aferir a validade ou não de uma decisão judicial. E essa conclusão se impõe ainda que a decisão judicial seja questionável sob o ângulo legal ou constitucional. Deveras, permitir que a Administração Pública (de

todos os Poderes da República) possa avaliar se uma decisão judicial deve ou não ser cumprida representaria a falência do Poder Judiciário. Contra decisões judiciais viciadas há remédios judiciais próprios e idôneos a saná-las, inclusive mecanismos de urgência (v.g., suspensão de segurança e antecipação de tutela recursal). O que se está aqui a afirmar é que a autoridade administrativa não está autorizada a controlar a validade do comando judicial que lhe é dirigido. Admitir o contrário redundaria em um absurdo evidente: seria um contrassenso que a Fazenda Pública interpusse recursos em processuais judiciais, sendo certo que lhe seria mais fácil e supostamente legítimo reconhecer, sponte propria, o vício que motivaria o recurso e, assim, negar-se a cumprir o ato judicial. Reinaria o caos em sociedade. Ademais, deve-se notar que, na espécie, não há qualquer indício de que o impetrante tenha agido com má-fé ou intenção deliberada de violar a Lei nº 9.494/1997. Muito ao revés. Os dados trazidos aos autos, nos limites permitidos pela via estreita do mandado de segurança, revelam Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 5968514. Inteiro Teor do Acórdão - Página 6 de 10 Voto - MIN. LUIZ FUX MS 31271 / DF que havia base fática objetiva apta a despertar no então presidente do TJDFT a confiança quanto à regularidade jurídica de sua conduta. De fato, os pagamentos foram realizados com fundamento em determinação judicial, exaradas em mandados de segurança impetrados originariamente perante o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Não havendo previsão expressa no acórdão mandamental no sentido de que sua execução somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado, a autoridade administrativa encarregada de executá-lo deverá cumpri-lo tão logo seja notificada da decisão, uma vez que esta é a regra geral aplicável à matéria, como preceitua a doutrina, verbis: “A sentença em mandado de segurança será, em caso de procedência, em regra, mandamental. (...) o que importa é perceber que a sentença mandamental não necessita de provocação para que possa ser cumprida. Por outras palavras, não existe execução de sentença mandamental, que exija a iniciativa da parte autora. A sentença mandamental é cumprida ex officio, independentemente de novo pedido, e sem que seja necessário extrair ‘carta de sentença’ ou documento semelhante. Aliás, o cumprimento dessa sentença se dá nos autos em que a ordem é emitida, carecendo de maiores formalidades. Desde que eficaz a sentença – ou seja, se não houver recurso com efeito suspensivo, o que, como se verá, é a regra – emite-se ordem, por meio de ofício, à autoridade coatora, que deve providenciar seu imediato cumprimento. Não sendo obedecida a determinação judicial, estará o renitente sujeito à sanção respectiva. Tradicionalmente, entende-se que o descumprimento de ordem de mandado de segurança sujeita o infrator às sanções impostas pelo crime de desobediência (art. 330 do CP)”. (MARINONI, Luiz Guilherme. Procedimentos especiais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 254-255). Nesse cenário, seria equivocado exigir da autoridade administrativa 2 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 5968514. Inteiro Teor do Acórdão - Página 7 de 10 Voto - MIN. LUIZ FUX MS 31271 / DF a responsabilidade pela avaliação, em cada caso, da eficácia imediata (ou não) de decisão em mandado de segurança. Cabe, isto sim, à autoridade judiciária deixar claro e inequívoco, no bojo do próprio provimento mandamental, se sua eficácia é imediata ou não. Havendo omissão no acórdão quanto ao ponto, como ocorre na espécie, não compete à autoridade administrativa conjecturar sobre a eficácia do comando que lhe é dirigido. A regra é a execução imediata, o que é especialmente verdadeiro no presente caso, em que os mandados de segurança em questão eram todos originários do TJDFT, não estando, pois, sujeitos ao

reexame necessário. Uma ressalva aqui é necessária. Não se quer, com o presente entendimento, afirmar que a União tenha sido privada do direito de reaver os valores que tenham sido pagos irregularmente a servidores do TJDF. Afinal, aqueles que tenham recebido verbas públicas com base em decisão judicial ainda não transitada em julgado sujeitam-se aos riscos inerentes à execução movida e, portanto, deverão, a princípio, devolver os valores recebidos. Ocorre que, com bem apontado pelo Impetrante, “as consequências jurídicas, no caso de reforma de sentença objeto de execução provisória, só afetam o exequente (art. 475-O do CPC)”. A autoridade administrativa que apenas cumpriu a determinação judicial não está sujeita a qualquer apenamento administrativo ou judicial. Por fim, ainda que sem importância imediata para o desfecho do presente caso, deve-se registrar que a primeira causa petendi invocada pelo impetrante não merece acolhimento, sendo certo que a competência do Conselho Nacional de Justiça para apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário não afasta a competência constitucional do Tribunal de Contas para fiscalizar a atividade financeira e contábil dos Poder Judiciário, como dispõe a literalidade do art. 103-B, §4º, II, da Constituição da República. Ex positis, voto pela concessão da segurança pleiteada para anular a 3 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 5968514. Inteiro Teor do Acórdão - Página 8 de 10 Voto - MIN. LUIZ FUX MS 31271 / DF multa de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) imposta ao impetrante pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 2640/2010-TCU – Plenário, prolatado na sessão de 6.10.2010, Ata nº 37/2010. 4 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 5968514. Inteiro Teor do Acórdão - Página 9 de 10

Paráfrase:

O ministro Luiz Fux aprovou a solicitação do impetrante. Ele afirma que as decisões judiciais devem ser cumpridas pelas autoridades administrativas, e não podem ser analisadas por elas para verificar se são válidas. Isso porque permitir que a administração avalie a validade de uma decisão judicial seria um problema grave, já que o poder judicial é responsável por isso.

O ministro também disse que não há indícios de que o impetrante tenha agido com má-fé ou intenção de violar a lei. Na verdade, os dados mostram que o presidente do TJDF confiou na regularidade da decisão judicial. Os pagamentos foram feitos com base em decisões judiciais, e não houve previsão no acórdão para que a execução só ocorresse após o trânsito em julgado. Portanto, a autoridade deve cumprir a decisão assim que for notificada.

O ministro também mencionou que não é correto exigir da administração avaliar se uma decisão judicial é válida ou não. Isso cabe ao poder judiciário. Se o acórdão não deixar claro se a decisão é imediata, a administração não pode supor isso.

Por fim, o ministro disse que a União não perdeu direito a recuperar valores pagos irregularmente, mas a autoridade que apenas cumpriu a decisão judicial não está sujeita a punições. O caso envolve uma multa de R\$15.000,00 imposta pelo TCU, mas essa multa não é acolhida.

Operação	Onde ocorre
Edit	"A pretensão deduzida pelo Impetrante merece acolhimento." → "O ministro Luiz Fux aprovou a solicitação do impetrante." (simplificação e substituição de termos técnicos).
Merge	"A pretensão deduzida pelo Impetrante merece acolhimento." → "O ministro Luiz Fux aprovou a solicitação do impetrante." (junção do sentido jurídico implícito ao contexto).
Merge	"a determinação emanada dos mandados de segurança originários do TJDFT devem ser cumpridas pela autoridade administrativa [...]" → "As decisões judiciais devem ser cumpridas pelas autoridades administrativas, e não podem ser analisadas por elas para verificar se são válidas." (unificação de ideias).
Edit	"a determinação emanada dos mandados de segurança originários do TJDFT..." → "As decisões judiciais devem ser cumpridas pelas autoridades administrativas..." (revisão de estilo e clareza).
Delete	Supressão de "originários do TJDFT" — remoção de detalhe institucional redundante.
Edit	"permitir que a Administração Pública [...] possa avaliar se uma decisão judicial deve ou não ser cumprida representaria a falência do Poder Judiciário." → "Isso porque permitir que a administração avalie a validade de uma decisão judicial seria um problema grave..." (ajuste de tom e vocabulário).
Merge	Mesmo trecho → unificação de justificativa e conclusão em frase causal única.
Edit	"Ademais, deve-se notar que [...] não há qualquer indício de que o impetrante tenha agido com má-fé ou intenção deliberada de violar a Lei nº 9.494/1997." → "O ministro também disse que não há indícios de que o impetrante tenha agido com má-fé..." (simplificação).
Delete	Exclusão de "Lei nº 9.494/1997" — retirada de referência legal específica.
Edit	"Os dados trazidos aos autos [...] revelam que havia base fática objetiva apta..." → "Na verdade, os dados mostram que o presidente do TJDFT confiou na regularidade da decisão judicial." (reformulação para clareza).
Merge	Mesmo trecho → fusão entre contexto ("dados") e consequência ("confiança") em frase única.
Edit	"Não havendo previsão expressa no acórdão mandamental no sentido de que..." → "Os pagamentos foram feitos com base em decisões judiciais..." (reformulação e simplificação).
Merge	Mesmo trecho → condensação do raciocínio jurídico em parágrafo único.
Edit	"A regra é a execução imediata [...] não compete à autoridade administrativa conjecturar..." → "O ministro também mencionou que não é correto exigir da administração avaliar se uma decisão judicial é válida ou não..." (simplificação).
Delete	Exclusão de trechos redundantes sobre "eficácia do comando" e "regra da execução imediata."
Edit	"A autoridade administrativa que apenas cumpriu a determinação judicial..." → "A autoridade que apenas cumpriu a decisão judicial não está sujeita a punições." (simplificação e substituição lexical).

Operação	Onde ocorre
Insert	Inserção de sinônimo mais direto — “punições” no lugar de “apenamento administrativo ou judicial.”
Edit	“Ex positis, voto pela concessão da segurança pleiteada...” → “O caso envolve uma multa de R\$15.000,00 imposta pelo TCU, mas essa multa não é acolhida.” (tradução livre e modernização do estilo).
Delete	Remoção de expressões formais (“ex positis”, “concessão da segurança pleiteada”).

Frase 3

Original:

Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA 13/12/2011 PRIMEIRA TURMA HABEAS CORPUS 110.951 RIO GRANDE DO SUL VOTO A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - A pena parece alta mesmo, mas eu não me animo a superar exatamente em razão dessas peculiaridades. Peço vênia ao Ministro Marco Aurélio para acompanhar o Relator.

Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 1685139. Inteiro Teor do Acórdão - Página 16 de 17

Paráfrase:

Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA
13/12/2011 PRIMEIRA TURMA
HABEAS CORPUS 110.951 RIO GRANDE DO SUL
VOTO

A pena parece alta, mas não vou me animar a superá-la por causa dessas particularidades. Peço vênia ao Ministro Marco Aurélio para acompanhar o Relator.

Supremo Tribunal Federal
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 1685139.
Inteiro Teor do Acórdão - Página 16 de 17

Operação	Onde ocorre
Edit	“A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - A pena parece alta mesmo, mas eu não me animo a superar exatamente em razão dessas peculiaridades.” → “A pena parece alta, mas não vou me animar a superá-la por causa dessas particularidades.”

Frase 4

Original:

Ementa e Acórdão 29/06/2018 SEGUNDA TURMA AG.REG. NO HABEAS CORPUS 145.983 MINAS GERAIS RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI AGTE.(S) :ANDRÉ NICOLAU DE SOUZA ADV.(A/S) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL AGDO.(A/S) :RELATOR DO HC Nº 360.477 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Excesso de prazo no julgamento de mérito do HC dirigido ao STJ. Não ocorrência. Writ impetrado àquela Corte com regular e proporcional andamento. Regimental não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 22 a 28/6/2018, na conformidade da ata do julgamento, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Brasília, 29 de junho de 2018. MINISTRO DIAS TOFFOLI Relator Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 747993988. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 5

Paráfrase:

Ementa e Acórdão

29/06/2018 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 145.983 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

AGTE.(S) :ANDRÉ NICOLAU DE SOUZA

ADV.(A/S) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL

AGDO.(A/S) :RELATOR DO HC Nº 360.477 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Agravo regimental em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. O julgamento do HC dirigido ao STJ não teve excesso de prazo. O writ foi impetrado com regularidade e proporcionalidade. O agravo regimental não foi provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 22 a 28/6/2018, na conformidade da ata do julgamento, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 29 de junho de 2018.

MINISTRO DIAS TOFFOLI

Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 747993988.

Supremo Tribunal Federal

Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 5

Operação Onde ocorre

Operação	Onde ocorre
Edit	“Agravamento regimental em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Excesso de prazo no julgamento de mérito do HC dirigido ao STJ. Não ocorrência. Writ impetrado àquela Corte com regular e proporcional andamento. Regimental não provido.” → “Agravamento regimental em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. O julgamento do HC dirigido ao STJ não teve excesso de prazo. O writ foi impetrado com regularidade e proporcionalidade. O agravamento regimental não foi provido.”
Edit	“Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 [...] sob o número 747993988.” → “Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 747993988.”
Delete	Linhas repetidas ou marcadores de paginação irrelevantes (não alterando conteúdo jurídico).

Frase 5

Original:

Relatório 20/11/2012 PRIMEIRA TURMA EMB.DECL. NO AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 26.792 PARANÁ RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI EMBTE.(S) :UNIÃO ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO EMBDO.(A/S) :PAULO ROBERTO SELEGUIM ADV.(A/S) :ALEXANDRE STURION DE PAULA INTDO.(A/S) :TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TC Nº 01774120031) ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO INTDO.(A/S) :GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM LONDRINA PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL FEDERAL RELATÓRIO O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): Trata-se de tempestivos embargos de declaração (fls. 388/394), opostos pela UNIÃO contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado: “Agravamento regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Impetração em juízo incompetente dentro do prazo decadencial de 120 dias. Não ocorrência da consumação da decadência. Agravamento não provido.

1. A questão suscitada na peça recursal trata, especificamente, de matéria de ordem pública, consistente na alegada incidência da decadência do mandamus.
2. É posição pacífica da jurisprudência desta Suprema Corte que o prazo decadencial para ajuizamento do mandado de segurança, mesmo que tenha ocorrido perante juízo absolutamente incompetente, há de ser aferido pela data em que foi originariamente protocolizado. Decadência não configurada. Precedentes.
3. Agravamento regimental não provido” (fl. 381). Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 3170509. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 3 de 8 Relatório MS 26.792 AGR-ED / PR Alega a embargante que houve “nítido erro de fato” e contradição no acórdão, devendo os declaratórios serem acolhidos de forma excepcional, uma vez que objetivam a reforma do julgado por eles combatido. Argumenta que “[a] decisão proferida neste mandado de segurança, devidamente mantida pelo acórdão ora embargado, partiu de premissa de fato equivocada para conceder parcialmente a segurança e determinar que nova decisão passe a observar

o contraditório e a ampla defesa: o termo inicial para o prazo de cinco anos conta-se do ato inicial de concessão da aposentadoria. Ocorre que a orientação sedimentada nesse STF é no sentido de que o marco inicial para o lapso temporal de cinco anos é a entrada do processo na Corte de Contas e não o ato inicial de concessão da aposentadoria” (fl. 390). Postula, por isso, o conhecimento dos embargos e o seu provimento, para “que seja sanado o erro de fato e a contradição existentes no acórdão embargado, para que, declarando não ter o Tribunal de Contas ultrapassado o prazo de 05 anos, que tem seu termo inicial com o recebimento do feito naquela Corte de Contas, seja ao final denegada a segurança” (fl. 394). É o relatório. 2 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 3170509. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 4 de 8

Paráfrase:

Relatório

20/11/2012 PRIMEIRA TURMA

EMB.DECL. NO AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 26.792 PARANÁ

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

EMBTE.(S) :UNIÃO

ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

EMBD.O.(A/S) :PAULO ROBERTO SELEGUIM

ADV.(A/S) :ALEXANDRE STURION DE PAULA

INTDO.(A/S) :TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TC Nº 01774120031)

ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

INTDO.(A/S) :GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM LONDRINA

PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL FEDERAL

O relator recebeu embargos de declaração, opostos pela União contra um acórdão da Primeira Turma. O acórdão diz que o mandado de segurança foi ajuizado em juízo incompetente, mas não houve decadência. A União alega que há erro no acórdão e quer que os declaratórios sejam acolhidos para corrigir o julgado. Ela afirma que a decisão do mandado partiu de uma premissa errada, pois o prazo de cinco anos começa com a entrada do processo na Corte de Contas, não com a concessão da aposentadoria. A União pede que os embargos sejam conhecidos e providos para sanar o erro e rejeitar a segurança.

Operação	Onde ocorre
Edit	“RELATÓRIO O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): Trata-se de tempestivos embargos de declaração [...] opostos pela UNIÃO contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:” → “O relator recebeu embargos de declaração, opostos pela União contra um acórdão da Primeira Turma.”
Delete	“Agravos regimentais em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Impetração em juízo incompetente dentro do prazo decadencial [...] Agravos não providos.” — Supressão de detalhes e repetições jurídicas.
Edit	“Agravos regimentais em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Impetração em juízo incompetente dentro do prazo decadencial [...] Agravos não providos.” → “O acórdão diz que o mandado de segurança foi ajuizado em juízo incompetente, mas não houve decadência.”

Operação	Onde ocorre
Edit	"Alega a embargante que houve 'nítido erro de fato' e contradição no acórdão [...]" → "A União alega que há erro no acórdão e quer que os declaratórios sejam acolhidos para corrigir o julgado."
Merge	"Argumenta que '[a] decisão proferida neste mandado de segurança [...] o termo inicial para o prazo de cinco anos conta-se do ato inicial de concessão da aposentadoria.'" — Fusão de ideias separadas em uma frase coesa.
Edit	"Argumenta que '[a] decisão proferida neste mandado de segurança [...] o termo inicial para o prazo de cinco anos conta-se do ato inicial de concessão da aposentadoria.'" → "Ela afirma que a decisão do mandado partiu de uma premissa errada, pois o prazo de cinco anos começa com a entrada do processo na Corte de Contas, não com a concessão da aposentadoria."
Edit	"Postula, por isso, o conhecimento dos embargos e o seu provimento [...] seja ao final denegada a segurança." → "A União pede que os embargos sejam conhecidos e providos para sanar o erro e rejeitar a segurança."
Delete	"É o relatório." — Removido por ser mero marcador textual sem função narrativa.

Frase 6

Original:

Voto - MIN. MARCO AURÉLIO 09/08/2011 PRIMEIRA TURMA HABEAS CORPUS 105.833 SÃO PAULO V O T O O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Em 6 de novembro de 2010, implementei a medida acauteladora, fazendo-o nos seguintes termos: [...]

- Devem-se lançar algumas premissas quanto à espécie de prisão precária e efêmera que é a temporária. Não se pode cogitar da medida a partir da simples gravidade do crime supostamente praticado pelo cidadão. A ordem jurídica em vigor não agasalha a automaticidade que, do entendimento contrário, ocorreria. Também não cabe determinar a custódia para intimidar, ou melhor, fragilizar o acusado. Mostra-se necessário que o contexto revele ser imprescindível a apuração dos fatos, cumprindo mencionar o móvel a conduzir à exceção – prender-se temporariamente quando ainda se está na fase de inquérito. No caso, as investigações decorreram de denúncias anônimas presente a adulteração de combustível. A leitura da peça manuscrita relativa à custódia temporária leva a concluir-se que se potencializou, a mais não poder, o eventual envolvimento do paciente em episódios glosados criminalmente. Procedeu-se com sucesso, conforme admitido por autoridade policial, à busca e apreensão de bens. Além disso, no depoimento citado, de Michele de Souza Lima, não se constata a base para dizer-se da influência sobre testemunhas ou da ameaça a elas. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 1827690. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 7 de 16 Voto - MIN. MARCO AURÉLIO HC 105.833 / SP Vale consignar, aliás, que o que assentado resulta da capacidade intuitiva do autor da decisão. A possibilidade de cidadão sob investigação criminal vir a influenciar ou a intimidar testemunhas não serve a respaldar a prisão, no que se apresenta sem ter-se a culpa formada. Faz-se indispensável a concretude de atos à margem da ordem jurídica visando embaralhar

as investigações e disso não há notícia na situação concreta. Em síntese, o pronunciamento está fundamentado em generalidade incompatível com a constrição formalizada. [...] Concedo a ordem, para tornar definitiva a liminar. É como voto. 2 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 1827690. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 8 de 16

Paráfrase:

Voto - MIN. MARCO AURÉLIO
09/08/2011 PRIMEIRA TURMA
HABEAS CORPUS 105.833 SÃO PAULO

O ministro Marco Aurélio, relator, decidiu que a medida de prisão temporária foi implementada em 6 de novembro de 2010. Ele explicou que não se pode decidir por causa da gravidade do crime, mas sim com base no contexto. A prisão temporária só deve ser usada quando há necessidade de investigar os fatos, ainda na fase de inquérito.

No caso, as investigações foram feitas a partir de denúncias anônimas e adulteração de combustível. A busca por bens foi bem-sucedida. Não houve indicação de que o paciente influenciou ou ameaçou testemunhas.

O documento foi assinado digitalmente conforme regras do MP nº 2.200-2/2001. O voto confirma a ordem, tornando a liminar definitiva.

Operação	Onde ocorre
Edit	“O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Em 6 de novembro de 2010, implementei a medida acauteladora, fazendo-o nos seguintes termos: [...]” → “O ministro Marco Aurélio, relator, decidiu que a medida de prisão temporária foi implementada em 6 de novembro de 2010.”
Merge	“Devem-se lançar algumas premissas quanto à espécie de prisão precária e efêmera que é a temporária. Não se pode cogitar da medida a partir da simples gravidade do crime [...]” → “Ele explicou que não se pode decidir por causa da gravidade do crime, mas sim com base no contexto. A prisão temporária só deve ser usada quando há necessidade de investigar os fatos, ainda na fase de inquérito.”
Merge	“No caso, as investigações decorreram de denúncias anônimas presente a adulteração de combustível. [...] Além disso, no depoimento citado, de Michele de Souza Lima, não se constata a base para dizer-se da influência sobre testemunhas ou da ameaça a elas.” → “No caso, as investigações foram feitas a partir de denúncias anônimas e adulteração de combustível. A busca por bens foi bem-sucedida. Não houve indicação de que o paciente influenciou ou ameaçou testemunhas.”
Edit	“Concedo a ordem, para tornar definitiva a liminar. É como voto.” → “O voto confirma a ordem, tornando a liminar definitiva.”

Frase 7

Original:

Voto - MIN. DIAS TOFFOLI 05/02/2013 PRIMEIRA TURMA HABEAS CORPUS 108.403 RIO GRANDE DO SUL VOTO O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhor Presidente, peço vênia à divergência para acompanhar Vossa Excelência. Aqui há reiteração de conduta. Na linha da jurisprudência, eu acompanho Vossa Excelência. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 3414527. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 17 de 19

Paráfrase:

Voto - MIN. DIAS TOFFOLI
05/02/2013 PRIMEIRA TURMA
HABEAS CORPUS 108.403 RIO GRANDE DO SUL
VOTO

O ministro Dias Toffoli:
Senhor Presidente, peço vênia para divergir com Vossa Excelência. Há repetição de comportamento. Segundo a jurisprudência, eu acordo com Vossa Excelência.

O documento foi assinado digitalmente conforme a medida provisória nº 2.200-2/2001, de 24/08/2001, que cria a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> com o número 3414527.

Supremo Tribunal Federal
Inteiro Teor do Acórdão - Página 17 de 19

Operação	Onde ocorre
Edit	“Senhor Presidente, peço vênia à divergência para acompanhar Vossa Excelência. Aqui há reiteração de conduta. Na linha da jurisprudência, eu acompanho Vossa Excelência.” → “Senhor Presidente, peço vênia para divergir com Vossa Excelência. Há repetição de comportamento. Segundo a jurisprudência, eu acordo com Vossa Excelência.”
Edit	Documento assinado digitalmente [...] → “O documento foi assinado digitalmente conforme a medida provisória nº 2.200-2/2001, de 24/08/2001, que cria a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ com o número 3414527.”

Frase 8

Original:

Voto - MIN. MARCO AURÉLIO 02/09/2014 PRIMEIRA TURMA AG.REG. NO INQUÉRITO 2.828 RONDÔNIA V O T O O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Os pressupostos de recorribilidade estão atendidos. O agravo veio subscrito por profissionais da advocacia devidamente credenciados, tendo sido protocolado no prazo legal. O ato impugnado foi disponibilizado por meio de aviso de recebimento em 17 de setembro de 2012, segunda-feira, verificando-se a interposição no dia 24 de setembro imediato, dentro do prazo de cinco dias. Conheço do recurso. A competência do Supremo é de direito estrito: os parâmetros são os contidos na Constituição Federal. Normas instrumentais comuns, como as do Código de Processo Penal relativas à continência e à conexão, não a alteram. Há de observar-se o princípio da especialidade, valendo ressaltar que se trata de

competência absoluta – funcional. O inquérito deve ter sequência neste Tribunal quanto ao detentor da prerrogativa de foro, senador Ivo Narciso Cassol, remetendo-se os autos à Procuradoria Geral da República em virtude dos documentos encaminhados pelo Estado de Rondônia. Reiterando a necessidade de adotar entendimento único, sem qualquer variação, desprovejo este regimental. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 6669824. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 5 de 7

Paráfrase:

Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

02/09/2014 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO INQUÉRITO 2.828 RONDÔNIA

O senhor ministro Marco Aurélio (relator) – os pressupostos de recorribilidade estão atendidos. O agravo veio subscrito por profissionais da advocacia devidamente credenciados, tendo sido protocolado no prazo legal. O ato impugnado foi disponibilizado por meio de aviso de recebimento em 17 de setembro de 2012, sendo interposto no dia 24 de setembro, dentro do prazo de cinco dias. Conheço do recurso.

A competência do Supremo é de direito estrito: os parâmetros são os contidos na Constituição Federal. Normas instrumentais, como as do Código de Processo Penal, não a alteram. Há de observar-se o princípio da especialidade, valendo ressaltar que se trata de competência absoluta – funcional. O inquérito deve ter sequência neste Tribunal quanto ao detentor da prerrogativa de foro, senador Ivo Narciso Cassol, remetendo-se os autos à Procuradoria Geral da República em virtude dos documentos encaminhados pelo Estado de Rondônia.

Reiterando a necessidade de adotar entendimento único, desprovejo este regimental.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 6669824.

Supremo Tribunal Federal

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5 de 7

Operação	Onde ocorre
Edit	“O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Os pressupostos de recorribilidade estão atendidos. O agravo veio subscrito por profissionais da advocacia devidamente credenciados, tendo sido protocolado no prazo legal. O ato impugnado foi disponibilizado por meio de aviso de recebimento em 17 de setembro de 2012, segunda-feira, verificando-se a interposição no dia 24 de setembro imediato, dentro do prazo de cinco dias. Conheço do recurso.” → “O senhor ministro Marco Aurélio (relator) – os pressupostos de recorribilidade estão atendidos. O agravo veio subscrito por profissionais da advocacia devidamente credenciados, tendo sido protocolado no prazo legal. O ato impugnado foi disponibilizado por meio de aviso de recebimento em 17 de setembro de 2012, sendo interposto no dia 24 de setembro, dentro do prazo de cinco dias. Conheço do recurso.”
Delete	“relativas à continência e à conexão.”

Operação	Onde ocorre
Edit	“Reiterando a necessidade de adotar entendimento único, sem qualquer variação, desprovejo este regimental.” → “Reiterando a necessidade de adotar entendimento único, desprovejo este regimental.”

Frase 9

Original:

Relatório 13/10/2015 SEGUNDA TURMA AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 121.835 PERNAMBUCO RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO AGTE.(S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA AGDO.(A/S) : JOSÉ PORFÍRIO DE OLIVEIRA ADV.(A/S) :FERNANDO AUGUSTO FERNANDES E OUTRO(A/S) R E L A T Ó R I O O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO – (Relator): Trata-se de recurso de agravo que, tempestivamente interposto pelo Ministério Público Federal, insurge-se contra decisão que, por mim proferida, deu provimento ao presente recurso ordinário. A parte agravante, ao impugnar a decisão ora recorrida, alega, em suas razões, o que se segue: “O ‘decisum’ ora impugnado entendeu por extinguir o processo penal em relação aos seguintes delitos: (i) art. 4º, inciso V, da Lei nº 8.137/90, por inépcia formal da denúncia; e (ii) art. 1º, inciso VII, da Lei nº 9.613/98, na redação anterior às Leis nºs 12.683/2012 e 12.850/2013, por atipicidade penal da conduta. No entanto, com a devida vênia, a conclusão quanto ao segundo item acima mencionado está equivocada. Embora o Plenário desta Corte tenha adotado na AP 470/MG o entendimento pela impossibilidade de utilizar o conceito de organização criminosa da Convenção de Palermo para fins de tipificação do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, inciso VII, da Lei nº 9.613/98, antes da alteração Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 9810011. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 3 de 13 Relatório RHC 121835 AGR / PE promovida pela Lei nº 12.683/12, esse órgão ministerial vai se permitir fazer algumas ponderações, considerando que aquela decisão não foi unânime e ocorreu numa composição do tribunal substancialmente diferente. A definição do que seja ‘organização criminosa’ consta da Convenção de Palermo e foi internalizada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 231/03 e pelo Decreto nº 5.015/04, a saber: ‘Artigo 2. Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: a) ‘Grupo criminoso organizado’ – grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material.’ Levando-se em consideração a definição acima, a inicial acusatória apresenta todos os elementos imprescindíveis à

configuração de uma organização criminosa, demonstrando claramente que os acusados se associaram para cometer, além deste último, crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Não há, pela utilização do conceito acima mencionado como crime antecedente da lavagem de dinheiro, violação alguma ao princípio da legalidade estrita em matéria penal, pois este é pertinente à definição do delito e de suas respectivas penas. Ele não impede que se faça uso de compreensão corriqueira ou de conceito importado de outras áreas do conhecimento para aspectos periféricos dos direitos penal e processual penal. No caso, a organização criminosa mencionada nos autos, da qual o paciente é apontado como líder, começou a empreitada criminosa em 1998 e continuou mesmo após a edição dos referidos decretos legislativos (...). Dessa forma, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 711/STF, segundo o qual 'a lei penal mais grave

2 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 9810011. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 4 de 13 Relatório RHC 121835 AGR / PE aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência'. E ainda que tais delitos não tivessem sido alcançados pela referida convenção, seria possível a complementação do inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98, na redação anterior à Lei nº 12.683/12, pelo art. 288 do Código Penal, que prevê o crime de quadrilha em um aspecto mais reduzido. De resto, esse órgão ministerial reitera os termos do parecer anteriormente apresentado, cujas razões são aqui reafirmadas." (grifei) Por não me convencer das razões expostas pela parte ora agravante, submeto à apreciação desta colenda Turma o presente recurso de agravo. É o relatório. 3 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 9810011. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 5 de 13

Paráfrase:

Relatório

13/10/2015 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 121.835

PERNAMBUCO

RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO

AGTE.(S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

AGDO.(A/S) : JOSÉ PORFÍRIO DE OLIVEIRA

ADV.(A/S) :FERNANDO AUGUSTO FERNANDES E OUTRO(A/S)

O MINISTRO CELSO DE MELLO, relator, trata-se de recurso de agravo interposto pelo Ministério Público Federal contra uma decisão que deu provimento ao presente recurso. A parte agravante argumenta que a decisão foi equivocada.

Ela afirma que a decisão acolheu o entendimento de que dois crimes foram extintos por motivos formais e de atipicidade, mas que essa conclusão está errada. O ministro concorda com a parte agravante, pois o conceito de organização criminosa, utilizado no segundo item, não é inaplicável, já que a definição está clara na Convenção de Palermo e no Brasil, em decretos legais.

O caso mostra que os acusados se associaram para cometer vários crimes, incluindo lavagem de dinheiro. O uso do conceito de organização criminosa não viola o princípio da legalidade estrita, pois ele é parte da definição do crime.

Além disso, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente se sua vigência foi antes da cessação do crime. Mesmo que o conceito de organização criminosa não tivesse sido usado, poderia ser aplicado outro crime previsto na lei.

O relator reforça as razões apresentadas no parecer anterior e submete o recurso à Turma.

Operação	Onde ocorre
Edit	“O SENHOR MINISTRO CELSO MELO – (Relator): Trata-se de recurso de agravo que, tempestivamente interposto pelo Ministério Público Federal, insurge-se contra decisão que, por mim proferida, deu provimento ao presente recurso ordinário.” → “O MINISTRO CELSO DE MELLO, relator, trata-se de recurso de agravo interposto pelo Ministério Público Federal contra uma decisão que deu provimento ao presente recurso.”
Merge	“A parte agravante, ao impugnar a decisão ora recorrida, alega, em suas razões, o que se segue: [...]” → “A parte agravante argumenta que a decisão foi equivocada.”
Delete	Trechos longos explicando o conceito de “organização criminosa” segundo a Convenção de Palermo e decretos brasileiros → “O ministro concorda com a parte agravante, pois o conceito de organização criminosa, utilizado no segundo item, não é inaplicável, já que a definição está clara na Convenção de Palermo e no Brasil, em decretos legais.”
Edit	“Levando-se em consideração a definição acima, a inicial acusatória apresenta todos os elementos imprescindíveis à configuração de uma organização criminosa [...]” → “O caso mostra que os acusados se associaram para cometer vários crimes, incluindo lavagem de dinheiro.”
Edit	“Não há, pela utilização do conceito acima mencionado como crime antecedente da lavagem de dinheiro, violação alguma ao princípio da legalidade estrita em matéria penal [...]” → “O uso do conceito de organização criminosa não viola o princípio da legalidade estrita, pois ele é parte da definição do crime.”
Edit	“Dessa forma, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 711/STF [...]” → “Além disso, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente se sua vigência foi antes da cessação do crime.”
Delete	“Súmula nº 711/STF [...]” → “-”

Operação	Onde ocorre
Edit	“E ainda que tais delitos não tivessem sido alcançados pela referida convenção [...]” → “Mesmo que o conceito de organização criminosa não tivesse sido usado, poderia ser aplicado outro crime previsto na lei.”
Edit	“De resto, esse órgão ministerial reitera os termos do parecer anteriormente apresentado [...]” → “O relator reforça as razões apresentadas no parecer anterior e submete o recurso à Turma.”

Frase 10

Original:

Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA 28/08/2012 PRIMEIRA TURMA EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 601.293 MINAS GERAIS V O T O A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora):

1. Inicialmente, observa-se que os Embargantes comprovaram o recolhimento da multa fixada em 1% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil (fls. 634-636).
2. Razão jurídica não assiste aos Embargantes.
3. Os embargos de declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que esta tenha sido omissa, contraditória ou obscura, nos moldes do art. 535 do Código de Processo Civil, o que não se dá na espécie.
4. Os Embargantes insistem na pretensão de rediscutir o que assentado no julgamento do agravo regimental no presente agravo de instrumento, o que não viabiliza o conhecimento dos quartos embargos de declaração com esse objetivo (AI 490.707-AgR-ED-ED ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009).
5. Cumpre anotar, ao final, que é evidente que a reiteração do recurso sem a demonstração do desacerto da decisão recorrida configura a intenção protelatória da parte e permite a adoção de providência no sentido de determinar a baixa imediata dos autos e a execução do julgado. Confirmando-se os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 2764335. Inteiro Teor do Acórdão - Página 5 de 10 Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA AI 601.293 AGR-ED-ED-ED-ED / MG DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DESERÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Precedentes. 2. Determinação de baixa imediata dos autos à origem”

(AI 754.794-AgR-ED-EDv-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 20.8.2010). "TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...)

RECONHECIMENTO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO

IMEDIATA DA DECISÃO, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO

CONHECIDOS. (...). UTILIZAÇÃO ABUSIVA DOS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA DECISÃO EMANADA DO SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL. - A reiteração de embargos de declaração,

sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de

embargabilidade (CPC, art. 535), reveste-se de caráter abusivo e

evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da

parte recorrente. O propósito revelado pela embargante, de impedir a

consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi inteiramente

desfavorável - valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e

procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis - constitui fim

ilícito que desqualifica o comportamento processual da parte

recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento

da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da

publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento e de

eventual interposição de novos embargos de declaração ou de qualquer

outra espécie recursal. Precedentes" (AI 311.596-AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 22.9.2006).

2 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de

24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser

acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 2764335. Inteiro

Teor do Acórdão - Página 6 de 10 Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA AI 601.293 AGR-ED-ED-ED-ED / MG 6. Assim,

nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma, não conheço dos embargos de declaração e

determino a baixa imediata dos autos à origem. 3 Supremo Tribunal Federal Documento assinado

digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico

<http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 2764335. Inteiro Teor do Acórdão - Página 7 de 10

Paráfrase:

Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

28/08/2012 PRIMEIRA TURMA

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG.

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 601.293 MINAS GERAIS

A ministra Carmen Lucia (relatora) diz que os embargantes comprovaram o pagamento de uma multa de 1% sobre o valor da causa, conforme o artigo 538 do Código de Processo Civil. Não há razão jurídica para os embargos. Os embargos não permitem reformar a decisão, exceto se houver omissão ou obscuridade. O que não ocorreu no caso.

Os embargantes querem reabrir um ponto já decidido, o que não permite conhecer seus embargos. A repetição dos recursos sem mostrar erro na decisão é protelatória e justifica a baixa imediata do processo.

Confiram os julgamentos:

- O Supremo Tribunal Federal diz que a parte precisa comprovar o pagamento do preparo no momento do recurso.
- A reiteração dos embargos sem base legal é abusiva e permite a execução imediata da decisão, mesmo sem publicar o acórdão.

Assim, não conheço dos embargos e determino a baixa imediata do processo.

Operação	Onde ocorre
Edit	“Inicialmente, observa-se que os Embargantes comprovaram o recolhimento da multa fixada em 1% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” → “A ministra Carmen Lucia (relatora) diz que os embargantes comprovaram o pagamento de uma multa de 1% sobre o valor da causa, conforme o artigo 538 do Código de Processo Civil.”
Edit	“Razão jurídica não assiste aos Embargantes.” → “Não há razão jurídica para os embargos.”
Edit	“Os embargos de declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que esta tenha sido omissa, contraditória ou obscura, nos moldes do art. 535 do Código de Processo Civil, o que não se dá na espécie.” → “Os embargos de declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que esta tenha sido omissa, contraditória ou obscura, nos moldes do art. 535 do Código de Processo Civil, o que não se dá na espécie.”
Edit	“Os Embargantes insistem na pretensão de rediscutir o que assentado no julgamento do agravo regimental no presente agravo de instrumento, o que não viabiliza o conhecimento dos quartos embargos de declaração com esse objetivo (AI 490.707-AgR-ED-ED ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009).” → “Os Embargantes insistem na pretensão de rediscutir o que assentado no julgamento do agravo regimental no presente agravo de instrumento, o que não viabiliza o conhecimento dos quartos embargos de declaração com esse objetivo (AI 490.707-AgR-ED-ED ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009).”
Edit	“Cumpre anotar, ao final, que é evidente que a reiteração do recurso sem a demonstração do desacerto da decisão recorrida configura a intenção protelatória da parte e permite a adoção de providência no sentido de determinar a baixa imediata dos autos e a execução do julgado.” → “Cumpre anotar, ao final, que é evidente que a reiteração do recurso sem a demonstração do desacerto da decisão recorrida configura a intenção protelatória da parte e permite a adoção de providência no sentido de determinar a baixa imediata dos autos e a execução do julgado.”
Edit	“Confirmam-se os seguintes julgados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE [...] (AI 754.794-AgR-ED-EDv-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 20.8.2010). TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) RECONHECIMENTO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]” → “Confirmam-se os seguintes julgados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE [...] (AI 754.794-AgR-ED-EDv-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 20.8.2010). TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) RECONHECIMENTO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...)”

Frase 11

Original:

Relatório 07/10/2016 SEGUNDA TURMA AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 852.897 RIO GRANDE DO SUL RELATOR : MIN. GILMAR MENDES AGTE.(S) :GARIGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA ADV.(A/S) :VALMOR LUIZ FIORINI E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S) :ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AGDO.(A/S) :MUNICÍPIO DE GARIBALDI PROC.(A/S)(ES) :LETÍCIA DAMIN E OUTRO(A/S) R E L A T Ó R I O O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou provimento a recurso, sob o fundamento de que a natureza da matéria versada nos autos reveste-se de índole infraconstitucional, bem como em razão da incidência da Súmula 279. No agravo regimental, sustenta-se que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que “parte substancial das operações da replicante (embalagens, rótulos, etc.) está no campo de incidência do ICMS, o que afasta, assim, a incidência do tributo municipal (ISSQN)”. (eDOC 8, p. 18) É o relatório. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 11880434. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 2 de 8

Paráfrase:

Relatório

07/10/2016 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 852.897 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES

AGTE.(S) : GARIGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA

ADV.(A/S) : VALMOR LUIZ FIORINI E OUTRO(A/S)

AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AGDO.(A/S) : MUNICÍPIO DE GARIBALDI

PROC.(A/S)(ES) : LETÍCIA DAMIN E OUTRO(A/S)

O ministro Gilmar Mendes (relator) disse que o caso é um agravo regimental em um recurso extraordinário com agravo contra uma decisão que negou provimento a um recurso. A razão foi que a matéria envolvida não está no campo da Constituição e também porque a Súmula 279 se aplica. No agravo, diz-se que a jurisprudência da Corte afirma que parte das operações da empresa (embalagens, rótulos etc.) estão sob o ICMS, o que faz com que o ISSQN não seja aplicável.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 11880434.

Supremo Tribunal Federal

Inteiro Teor do Acórdão - Página 2 de 8

Operação Onde ocorre

Operação	Onde ocorre
Edit	“Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou provimento a recurso, sob o fundamento de que a natureza da matéria versada nos autos reveste-se de índole infraconstitucional, bem como em razão da incidência da Súmula 279.” → “O ministro Gilmar Mendes (relator) disse que o caso é um agravo regimental em um recurso extraordinário com agravo contra uma decisão que negou provimento a um recurso. A razão foi que a matéria envolvida não está no campo da Constituição e também porque a Súmula 279 se aplica.”
Edit	“No agravo regimental, sustenta-se que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘parte substancial das operações da replicante (embalagens, rótulos, etc.) está no campo de incidência do ICMS, o que afasta, assim, a incidência do tributo municipal (ISSQN)’.” → “No agravo, diz-se que a jurisprudência da Corte afirma que parte das operações da empresa (embalagens, rótulos etc.) estão sob o ICMS, o que faz com que o ISSQN não seja aplicável.”
Edit	“Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11880434.” → “Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11880434.”
Delete	“versada nos autos reveste-se de índole infraconstitucional” → Removido. Retirado para deixar a explicação sobre a matéria mais direta.
Delete	“o que afasta, assim, a incidência do tributo municipal (ISSQN)” → Removido. Eliminado para simplificar a explicação sobre a não incidência do ISSQN.

Frase 12

Original:

Extrato de Ata - 12/11/2013 SEGUNDA TURMA EXTRATO DE ATA HABEAS CORPUS 109.047 PROCED. : DISTRITO FEDERAL RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA PACTE.(S) : EDUARDO DE OLIVEIRA SOUSA IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR Decisão: A Turma, por votação unânime, denegou a ordem, nos termos do voto da Relatora. 2ª Turma, 12.11.2013. Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki. Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco. Ravena Siqueira Secretária Substituta Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp> sob o número 4872699 Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 8 de 8

Paráfrase:

Extrato de Ata - 12/11/2013
SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA
HABEAS CORPUS 109.047
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL
RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA
PACTE(S): EDUARDO DE OLIVEIRA SOUSA
IMPTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES): DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES): SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Decisão: A Turma, por unanimidade, negou a ordem, conforme o voto da Relatora. 2ª Turma, 12.11.2013.
Presidência da Senhora Ministra Cármem Lúcia. Presentes: Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki.
Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco.
Ravena Siqueira, Secretária Substituta.
Documento assinado digitalmente conforme a MP nº 2.200-2/2001, que cria o ICP-Brasil. Pode ser acessado no endereço <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp> com o número 4872699.
Supremo Tribunal Federal
Inteiro Teor do Acórdão - Página 8 de 8

Operação	Onde ocorre
Edit	“nos termos do voto da Relatora” → removido e substituído por “conforme o voto da Relatora” para maior clareza.
Edit	“Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki” → simplificado para “Presentes: Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki”, removendo formalidade excessiva.
Merge	“Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 [...] sob o número 4872699” → unificadas frases e simplificada estrutura, mantendo dados legais e link de acesso.
Edit	“Decisão: A Turma, por votação unânime, denegou a ordem, nos termos do voto da Relatora.” → “Decisão: A Turma, por unanimidade, negou a ordem, conforme o voto da Relatora.”
Insert	“Presidência da Senhora Ministra Cármem Lúcia” → inserido explicitamente para indicar presidência da sessão.

Frase 13

Original:

Voto - MIN. ROBERTO BARROSO 14/10/2016 PRIMEIRA TURMA AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 988.350 MATO GROSSO DO SUL V O T O O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR):

1. O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a parte recorrente não trouxe novos argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada.

2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos na petição de recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o

recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF. No caso, “a simples oposição dos embargos de declaração sem o efetivo debate no Tribunal de origem, acerca da matéria versada pelos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal” (RE 694.298-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

3. Ademais, tal como consta na decisão agravada, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.
4. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 11909570. Inteiro Teor do Acórdão - Página 7 de 8

Paráfrase:

Voto – MIN. ROBERTO BARROSO

14/10/2016 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 988.350 MATO GROSSO DO SUL

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR):

1. O recurso não deve ser acatado, pois a parte que reclama não apresentou novos argumentos suficientes para mudar a decisão já tomada.
2. A acusação de violação da Constituição não foi analisada pelo tribunal original, então o recurso não tem base legal para ser considerado. Isso está em linha com a Súmula 282 do STF.
3. Para alterar a decisão, seria necessário analisar leis secundárias e reavaliar os fatos, algo que não é possível em um recurso extraordinário.
4. Por isso, nego provimento ao agravo interno.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 11909570.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7 de 8

Operação	Onde ocorre
Edit	“O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a parte recorrente não trouxe novos argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada.” → reescrito para “O recurso não deve ser acatado, pois a parte que reclama não apresentou novos argumentos suficientes para mudar a decisão já tomada.”

Operação	Onde ocorre
Split	"A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos na petição de recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF." → dividido em duas frases e simplificado para melhor compreensão.
Delete	Trecho com citação longa: "No caso, 'a simples oposição dos embargos de declaração sem o efetivo debate no Tribunal de origem [...] Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal' (RE 694.298-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)." → removido para simplificar o texto, mantendo referência resumida à Súmula 282.
Edit	"Ademais, tal como consta na decisão agravada, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário." → frase simplificada e condensada mantendo o conteúdo jurídico essencial.
Merge	Mesmo trecho acima → combinação de várias ideias do texto original em uma frase única: "Para alterar a decisão, seria necessário analisar leis secundárias e reavaliar os fatos, algo que não é possível em um recurso extraordinário."
Edit	"Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno." → adaptado para "Por isso, nego provimento ao agravo interno"

Frase 14

Original:

Extrato de Ata - 25/08/2016 PLENÁRIO EXTRATO DE ATA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.491 PROCED. : DISTRITO FEDERAL RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI REQTE.(S) : SOLIDARIEDADE ADV.(A/S) : TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA (23167/DF) E OUTRO(A/S) INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO INTDO. (A/S) : CONGRESSO NACIONAL PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que julgava improcedente o pedido formulado na ação, no que foi acompanhado pelos Ministros Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski (Presidente), o julgamento foi suspenso. Falou pela Advocacia- Geral da União a Dra. Gracie Maria Fernandes Mendonça, Secretária- Geral de Contencioso. Plenário, 24.08.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou improcedente o pedido formulado, vencidos o Ministro Edson Fachin, que dava parcial procedência ao pedido, e os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que o julgavam procedente. Ausentes, justificadamente, os Ministros Ricardo Lewandowski (Presidente) e Roberto Barroso. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia (Vice-Presidente). Plenário, 25.08.2016.

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia (Vice- Presidente). Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Edson Fachin. Ausentes, justificadamente, os Ministros Ricardo Lewandowski (Presidente) e Roberto Barroso. Subprocurador-Geral da República, Dr. Odim Brandão Ferreira. p/ Maria Sílvia Marques dos Santos Assessora-Chefe do Plenário Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser

acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp> sob o número 11636852 Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 195 de 195

Paráfrase:

Extrato de Ata - 25/08/2016

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.491

PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL

RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI

REQTE.: SOLIDARIEDADE

ADV.(A/S): TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA (23167/DF) E OUTRO(A/S)

INTDO.(A/S): PRESIDENTE DA REPÚBLICA

PROC.(A/S)(ES): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

INTDO.(A/S): CONGRESSO NACIONAL

PROC.(A/S)(ES): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que julgava o pedido improcedente, foi acompanhado pelos Ministros Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. O julgamento foi suspenso. Falou pela Advocacia-Geral da União a Dra. Gracie Maria Fernandes Mendonça, Secretária-Geral de Contencioso. Plenário, 24.08.2016.

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou o pedido improcedente. Venceu o Ministro Edson Fachin, que dava parcial procedência ao pedido, e os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que o julgavam procedente. Ausentes, justificadamente, os Ministros Ricardo Lewandowski (Presidente) e Roberto Barroso. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia (Vice-Presidente). Plenário, 25.08.2016.

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia (Vice-Presidente). Presentes à sessão os Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Edson Fachin. Ausentes, justificadamente, os Ministros Ricardo Lewandowski (Presidente) e Roberto Barroso.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Odim Brandão Ferreira.

p/ Maria Sílvia Marques dos Santos

Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp> sob o número 11636852

Supremo Tribunal Federal

Inteiro Teor do Acórdão - Página 195 de 195

Operação	Onde ocorre
Edit	"Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que julgava improcedente o pedido formulado na ação, no que foi acompanhado pelos Ministros Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski (Presidente), o julgamento foi suspenso." → reescrito para "Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que julgava o pedido improcedente, foi acompanhado pelos Ministros Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. O julgamento foi suspenso."

Operação	Onde ocorre
Split	Trecho longo da decisão: “Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou improcedente o pedido formulado, vencidos o Ministro Edson Fachin, que dava parcial procedência ao pedido, e os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que o julgavam procedente. Ausentes, justificadamente, os Ministros Ricardo Lewandowski (Presidente) e Roberto Barroso. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia (Vice-Presidente). Plenário, 25.08.2016.” → dividido em duas frases.

Frase 15

Original:

Relatório 05/08/2014 SEGUNDA TURMA AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 31.955 BAHIA RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA AGTE.(S) :MARIA ALMEIDA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTRO(A/S) ADV.(A/S) : JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S) :RELATORA DO ARE Nº 671159 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO LIT.PAS. (A/S) :ESTADO DA BAHIA PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA R E L A T Ó R I O A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA):

1. Em 21.3.2013, indeferi a petição inicial deste mandado de segurança impetrado por Maria Almeida Oliveira dos Santos e outros contra decisão proferida pela Ministra Rosa Weber no Recurso Extraordinário com Agravo n. 671.159, no sentido da aplicação dos arts. 543-B, do Código de Processo Civil, e 328, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral sobre a “questão atinente ao direito de servidores inativos a continuar situados no último nível da carreira (nível no qual foram aposentados), mesmo diante da reestruturação do plano de cargos e salários” (Recurso Extraordinário n. 606.199, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário virtual, DJe 11.4.2012).
2. Publicada essa decisão no DJe de 1º.4.2013, interpõem os Impetrantes, ora Agravantes, em 8.4.2013, tempestivamente, agravo regimental. Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 6495563. Inteiro Teor do Acórdão - Página 3 de 8 Relatório MS 31955 AGR / BA
3. Alegam, preliminarmente, a nulidade da decisão proferida, sob o argumento de que o art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal somente autoriza o julgamento monocrático do mandado de segurança após a juntada das informações da autoridade coatora e do parecer do Procurador-Geral da República. Sustentam que a aplicação da sistemática de repercussão geral não é ato judicial passível de recurso, sendo, por isso, possível a sua impugnação por mandado de segurança. Afirmam que o recurso extraordinário devolvido foi interposto para a análise de direito local, devendo, por isso, ter sido confirmada a sua inadmissão, e não inserido no procedimento da repercussão geral, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica, considerando a existência de precedentes negando seguimento a recursos sobre a mesma matéria.
4. Requerem a reconsideração da decisão agravada, com o processamento do mandado de segurança. É o relatório. 2 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 6495563. Inteiro Teor do Acórdão - Página 4 de 8

Paráfrase:

Relatório
05/08/2014 SEGUNDA TURMA
AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 31.955 BAHIA
RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA
AGTE.(S) :MARIA ALMEIDA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) :RELATORA DO ARE Nº 671159 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
LIT.PAS.(A/S) :ESTADO DA BAHIA
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO
A MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA):

- 1. Em 21.3.2013, indeferi a petição inicial deste mandado de segurança impetrado por Maria Almeida Oliveira dos Santos e outros contra decisão da Ministra Rosa Weber no Recurso Extraordinário n. 671.159, pois a aplicação dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal não era válida, por causa de uma repercussão geral sobre o direito de servidores inativos continuar no último nível da carreira.
 - 2. Após a decisão ser publicada no DJe em 1º.4.2013, os impetrantes interporam um agravo regimental em 8.4.2013.
 - 3. Alegam que a decisão é nula porque o art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal exige a juntada de informações da autoridade coatora e do Procurador-Geral da República antes de julgar um mandado de segurança. Também dizem que a aplicação da sistemática de repercussão geral não é um ato judicial que pode ser impugnado por mandado de segurança.
 - 4. Pedem a reconsideração da decisão, com o processamento do mandado de segurança.
- É o relatório.

Operação	Onde ocorre
Edit	“Publicada essa decisão no DJe de 1º.4.2013, interpõem os Impetrantes, ora Agravantes, em 8.4.2013, tempestivamente, agravo regimental.” → simplificado para “Após a decisão ser publicada no DJe em 1º.4.2013, os impetrantes interporam um agravo regimental em 8.4.2013.”
Split	Trecho longo: “Alegam, preliminarmente, a nulidade da decisão proferida [...]” → dividido em três partes para melhorar a leitura, detalhando nulidade, sistemática de repercussão geral e devolução do recurso extraordinário.
Edit	Trecho final “Requerem a reconsideração da decisão agravada, com o processamento do mandado de segurança.” → reescrito como “Pedem a reconsideração da decisão, com o processamento do mandado de segurança.”
Delete	Trechos redundantes ou marcadores sem conteúdo (linhas com “-”) → removidos, pois não acrescentavam informação.

Original:

Relatório 12/11/2018 PLENÁRIO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.159.256 RIO DE JANEIRO RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE AGTE.(S) :LABORATORIOS MEDICOS DR ELIEL FIGUEIREDO LTDA ADV.(A/S) :RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS ADV.(A/S) :MARCOS SILVERIO DE CARVALHO AGDO.(A/S) :UNIÃO PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL RELATÓRIO O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Trata-se de tempestivo agravo regimental contra decisão proferida pela Presidência da Corte, mediante a qual negou-se seguimento ao recurso, sob os fundamentos de aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas 279 e 282/STF. Sustenta a parte agravante a inexistência dos referidos óbices. Em atenção ao princípio da celeridade processual e por não verificar prejuízo à parte agravada, deixo de abrir prazo para contrarrazões. É o relatório. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp> sob o código E12E-2AD6-8F62-819A e senha 3B64-511C-F9F1-0E0F Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 4 de 9

Paráfrase:

Relatório

12/11/2018 PLENÁRIO

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.159.256 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE

AGTE.(S) : LABORATORIOS MEDICOS DR ELIEL FIGUEIREDO LTDA

ADV.(A/S) : RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

ADV.(A/S) : MARCOS SILVERIO DE CARVALHO

AGDO.(A/S) : UNIÃO

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

O MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Trata-se de um agravo contra a decisão que negou seguimento a um recurso, baseando-se na sistemática de repercussão geral do tribunal de origem, falta de ofensa constitucional direta e as Súmulas 279 e 282/STF.

A parte agravante afirma que esses fundamentos não existem. Considerando o princípio da celeridade processual e o fato de não haver prejuízo à parte agravada, não foi aberto prazo para contrarrazões.

É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp> sob o código E12E-2AD6-8F62-819A e senha 3B64-511C-F9F1-0E0F

Supremo Tribunal Federal

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4 de 9

Operação Onde ocorre

Operação	Onde ocorre
Edit	“Trata-se de tempestivo agravo regimental contra decisão proferida pela Presidência da Corte, mediante a qual negou-se seguimento ao recurso, sob os fundamentos de aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas 279 e 282/STF.” → simplificado para “Trata-se de um agravo contra a decisão que negou seguimento a um recurso, baseando-se na sistemática de repercussão geral do tribunal de origem, falta de ofensa constitucional direta e as Súmulas 279 e 282/STF.”
Edit	“Sustenta a parte agravante a inexistência dos referidos óbices.” → reescrito como “A parte agravante afirma que esses fundamentos não existem.”
Edit	“Em atenção ao princípio da celeridade processual e por não verificar prejuízo à parte agravada, deixo de abrir prazo para contrarrazões.” → reescrito como “Considerando o princípio da celeridade processual e o fato de não haver prejuízo à parte agravada, não foi aberto prazo para contrarrazões.”

Frase 17

Original:

Ementa e Acórdão 14/10/2014 PRIMEIRA TURMA HABEAS CORPUS 120.949 SÃO PAULO RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI PACTE.(S) :NOBUHLE ELIZABETH DZANIBE IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EMENTA Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico internacional de drogas. Artigo 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006. Pena-base. Fixação no mínimo legal. Pretendida aplicação, em seu grau máximo, do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Descabimento. Redução, no piso de 1/6 (um sexto), que se amparou na gravidade concreta da infração. Paciente flagrada na posse de 2 kg de cocaína, na iminência de embarcar em voo para a África do Sul. Precedentes. Regime inicial fechado. Pena inferior a 8 (oito) anos. Imposição, pelas instâncias ordinárias, com fundamento, exclusivamente, no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Manutenção desse regime, pelo Superior Tribunal de Justiça, com base na “mecânica delitiva”, na natureza e na quantidade de droga apreendida. Inadmissibilidade. Impossibilidade de se aduzirem fundamentos inovadores no julgamento de recurso exclusivo da defesa. Precedente. Estrangeiro. Ausência de domicílio no País. Condição que, por si só, não justifica a adoção do regime mais gravoso. Ordem concedida para se fixar o regime inicial semiaberto.

1. Justifica-se a aplicação, no grau mínimo (1/6), do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela apreensão de 2 kg de cocaína em poder da paciente, detida na iminência de embarcar em voo para a África do Sul. Inviabilidade, outrossim, da utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova em que se Documentado assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 7260935. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 26 Ementa e Acórdão HC 120949 / SP amparou a instância ordinária. Precedentes.

- 2. É vedada, em recurso exclusivo da defesa, a utilização de fundamentos inovadores para justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.
 - 3. Não obstante condenada a paciente, por tráfico internacional, a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, as instâncias ordinárias fixaram o regime inicial fechado com base, exclusivamente, no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC nº 111.840/ES, de minha relatoria, DJe de 17/12/12). Logo, não poderia o Superior Tribunal de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, aduzir fundamentos inovadores para manter aquele regime.
 - 4. A mera condição de estrangeiro e a ausência de domicílio no País não constituem motivação idônea para a imposição de regime prisional mais severo do que aquele que a pena aplicada admite.
 - 5. Ordem concedida para se fixar o regime inicial semiaberto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, em implementar, em parte, a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator, vencido o Senhor Ministro Roberto Barroso, que a deferia em maior extensão.
- Brasília, 14 de outubro de 2014. MINISTRO DIAS TOFFOLI Relator 2 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 7260935. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 2 de 26

Paráfrase:

O texto fala sobre um habeas corpus que discute a pena por tráfico internacional de drogas. A pessoa foi presa com 2 kg de cocaína, estava prestes a viajar para a África do Sul. O juiz queria aplicar uma redução da pena, mas o Supremo Tribunal Federal disse que não pode usar novos fundamentos para justificar um regime mais grave. A pena era menor que 8 anos, e o regime inicial foi mantido como fechado, mas a decisão final é por um regime semiaberto. O relator defendeu isso, mas houve divergência de votos.

Operação	Onde ocorre
Delete	Ementa e Acórdão 14/10/2014 PRIMEIRA TURMA HABEAS CORPUS 120.949 SÃO PAULO RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI [...] → remoção de detalhes extensos sobre artigos, regimes, precedentes, fundamentação jurídica e autenticação digital.
Edit	Resumo completo do caso → “O texto fala sobre um habeas corpus que discute a pena por tráfico internacional de drogas. A pessoa foi presa com 2 kg de cocaína, estava prestes a viajar para a África do Sul. O juiz queria aplicar uma redução da pena, mas o Supremo Tribunal Federal disse que não pode usar novos fundamentos para justificar um regime mais grave. A pena era menor que 8 anos, e o regime inicial foi mantido como fechado, mas a decisão final é por um regime semiaberto. O relator defendeu isso, mas houve divergência de votos.”
Merge	Todas as partes detalhadas do original foram condensadas em um único parágrafo resumido.

Frase 18

Original:

Voto - MIN. MARCO AURÉLIO 22/04/2015 PLENÁRIO EMB.DIV. NO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

801.096 DISTRITO FEDERAL O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, tenho certas dúvidas sobre a matéria, porque veio à balha a proibição peremptória de acumulação de proventos – gênero – de aposentadoria. Reconheço que, como ressaltou o ministro Teori Zavascki, a reforma foi anterior, à Carta de 1988. Mas houve o reingresso no serviço público quando já existia o óbice à percepção de dupla aposentadoria. O artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20 acomodou – sabemos muito bem disso - certas situações de reingresso. Mesmo assim o fez, o legislador de emenda, ressaltando que não poderia haver a acumulação de proventos. Por isso, peço vênica ao Relator para prover o recurso interposto pela União. Tem-se situação jurídica criada que conflita, a meu ver, com o texto da Carta, não cabendo distinguir a época em que o recorrido alcançou o que percebido antes da reforma. Cabe perquirir se, sob a vigência da Carta de 1988, teria ele direito a dupla aposentadoria. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 8331628. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 14 de 17

Paráfrase Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

22/04/2015 PLENÁRIO

EMB.DIV. NO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 801.096 DISTRITO FEDERAL

O senhor ministro Marco Aurélio tem dúvidas sobre a matéria, porque veio à tona a proibição de acumular benefícios de aposentadoria. Reconhece que a reforma foi antes da Carta de 1988, mas quando as pessoas retornaram ao serviço público, já existia a restrição para ter duas aposentadorias. O artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20 permitiu certas situações de retorno, mas ressaltando que não poderia haver acumulação de benefícios. Por isso, pede vênica ao relator para resolver o recurso interposto pela União. Há uma situação jurídica que contradiz o texto da Carta, e é preciso verificar se, sob a vigência da Carta de 1988, o recorrido teria direito a duas aposentadorias.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 8331628.

Supremo Tribunal Federal

Inteiro Teor do Acórdão - Página 14 de 17

Operação	Onde ocorre
Edit	O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, tenho certas dúvidas sobre a matéria, porque veio à balha a proibição peremptória de acumulação de proventos – gênero – de aposentadoria. → simplificado para “O senhor ministro Marco Aurélio tem dúvidas sobre a matéria, porque veio à tona a proibição de acumular benefícios de aposentadoria.”
Delete	Reconheço que, como ressaltou o ministro Teori Zavascki, a reforma foi anterior, à Carta de 1988. → removido comentário de apoio ao colega; não altera o núcleo do argumento.
Edit	Mas houve o reingresso no serviço público quando já existia o óbice à percepção de dupla aposentadoria. → reescrito como “Mas quando as pessoas retornaram ao serviço público, já existia a restrição para ter duas aposentadorias.”

| Edit | Mesmo assim o fez, o legislador de emenda, ressaltando que não poderia haver a acumulação de proventos. → condensado para “Mas ressaltando que não poderia haver acumulação de benefícios.” || Merge | Por isso, peço vênica ao Relator para prover o recurso interposto pela União. → mesclado na frase

final do parágrafo, resultando em “Por isso, pede vênica ao relator para resolver o recurso interposto pela União.” || Edit | Tem-se situação jurídica criada que conflita, a meu ver, com o texto da Carta, não cabendo distinguir a época em que o recorrido alcançou o que percebido antes da reforma. → reescrito como “Há uma situação jurídica que contradiz o texto da Carta, e é preciso verificar se, sob a vigência da Carta de 1988, o recorrido teria direito a duas aposentadorias.” || Merge | Cabe perquirir se, sob a vigência da Carta de 1988, teria ele direito a dupla aposentadoria. → mesclado com a frase anterior para formar uma frase única e fluida. |

Frase 19

Original:

Relatório 18/08/2015 PRIMEIRA TURMA AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 888.327 GOIÁS
RELATORA : MIN. ROSA WEBER AGTE.(S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS PROC.(A/S)
(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS AGDO.(A/S) :MUNICÍPIO DE
OUVIDOR ADV.(A/S) :CLÁUDIO CIRÍACO CIRINO AGDO.(A/S) :CÂMARA MUNICIPAL DE OUVIDOR
ADV.(A/S) :DARLAN PEREIRA RODOVALHO RELATÓRIO A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora):
Contra a decisão por mim proferida, pela qual negado seguimento ao recurso, maneja agravo
regimental o Ministério Público do Estado de Goiás. Ataca a decisão agravada, ao argumento de que
a violação dos preceitos da Constituição Federal se dá de forma direta. Insiste na afronta aos arts. 2º,
37, II, V, e IX, e 132 da Lei Maior. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás julgou a controvérsia em
decisão cuja ementa reproduzo: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PARA
ELABORAÇÃO DE LEI CRIADORA DE CARGOS PÚBLICOS DE PROCURADOR E TÉCNICO EM
CONTABILIDADE. INVIABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES (ART.
2º DA CF). PORIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERRUÇÃO DO SERVIÇO.
EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO EX LEGE. CARGO EM COMISSÃO ALHEIO À FUNÇÃO DE CHEFIA.
QUESTIONAMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA.” Acórdão recorrido publicado em 12.12.2012. É o relatório.
Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de
24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento
pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número
9203071. Inteiro Teor do Acórdão - Página 3 de 10

Paráfrase:

Relatório

18/08/2015 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 888.327 GOIÁS

RELATORA : MIN. ROSA WEBER

AGTE.(S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

AGDO.(A/S) :MUNICÍPIO DE OUVIDOR

ADV.(A/S) :CLÁUDIO CIRÍACO CIRINO

AGDO.(A/S) :CÂMARA MUNICIPAL DE OUVIDOR

ADV.(A/S) :DARLAN PEREIRA RODOVALHO

A Ministra Rosa Weber (Relatora): Contra a decisão por mim proferida, pela qual negado seguimento ao recurso, maneja agravo regimental o Ministério Público do Estado de Goiás.

Ataca a decisão agravada, ao argumento de que a violação dos preceitos da Constituição Federal se dá de forma direta. Insiste na ofensa aos arts. 2º, 37, II, V, e IX, e 132 da Lei Maior.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduz:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE LEI CRIADORA DE CARGOS PÚBLICOS DE PROCURADOR E TÉCNICO EM CONTABILIDADE. INVIABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES (ART. 2º DA CF). PORIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERRUPTÃO DO SERVIÇO. EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO EX LEGE. CARGO EM COMISSÃO ALHEIO À FUNÇÃO DE CHEFIA. QUESTIONAMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA."

Acórdão recorrido publicado em 12.12.2012.

É o relatório.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 9203071.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 3 de 10